IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 1 - BURGOS

EDICTO relativo al procedimiento ordinario 000008/2025.

N.I.G.: 09059 33 3 2025 000011.

Procedimiento: PO Procedimiento Ordinario 0000008/2025.

Sobre: Administración Local.

De: Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León.

Abogado: Claudio Sartorius Alvargonzález.

Procurador: Eduardo Gutiérrez Arribas.

Contra: Ayuntamiento de Higueras de las Dueñas, Viviendas para la Biodiversidad, S.L.

Abogado: Rodrigo Santaolalla del Ojo, Pablo Galán Antoñanzas.

Procurador: María del Pilar Olalla Martínez.

EDICTO

En la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, se tramita Procedimiento Ordinario n.º 8/2025, en el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el Procurador D. Eduardo Gutiérrez Arribas, en nombre y representación de Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, sobre el Acuerdo de 8/11/2024, del Pleno de Ayuntamiento de Higuera de las Dueñas (Ávila), relativo a la aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle del sector 4, promovida por «Viviendas para la Biodiversidad, S.L.», ha recaído Sentencia firme y auto de aclaración de la misma, cuyo fallo y parte dispositiva, respectivamente, son las siguientes:

«FALLO

Que debo estimar y estimo el recurso formulado por el procurador D. Eduardo Gutiérrez Arribas en nombre y representación de Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León contra el acuerdo de 8 de noviembre de 2024, del Pleno del ayuntamiento de Higuera de las Dueñas (Ávila), relativo a la aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle del sector 4, promovida por Viviendas para la Biodiversidad, S.L. Asimismo procede anular las Normas Urbanísticas Municipales de Higuera de las Dueñas (Ávila) en tanto declara que el suelo correspondiente a la unidad de actuación del sector constituye suelo urbano no consolidado al no cumplirse los requisitos legales y jurisprudenciales para tenerlo como tal. Respecto de las costas, este al fundamento de derecho último.

Notifíquese esta resolución a las partes.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y/o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en el art. 86.1 y 3 de la LJCA y siempre y cuando el recurso, como señala el art. 88.2 y 3 de dicha Ley, presente interés casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia; mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los treinta días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el art. 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Firme esta sentencia, devuélvanse el expediente administrativo al órgano de procedencia con certificación de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala al inicio indicados, de todo lo cual, yo el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe»

y

«PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Aclarar la sentencia de fecha 26 de junio de 2026 dictada en este procedimiento solamente en tanto pueda entenderse que, a pesar de haberse estimado el recurso, las costas causadas a la demandada se imponían a la demandante, siendo al contrario.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso (artículo 215.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así lo acuerda , mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de esta Sala anotados al margen, ante mí el LAJ, que doy fe».

La presente publicación se acuerda en cumplimiento del Art. 107.2 LJCA y 72.2 de la LJCA.

En Burgos, a 22 de octubre de 2026.

La Letrada de la Administración de Justicia,
Fdo.: M. Del Pilar Lafuente de Benito

CV: BOCYL-D-03112026-212-41